

1514692-90.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUIS FERNANDO DECOUSSAU MACHADO

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2162133/2021 - 22º D.P. SAO

MIGUEL PTA, 18518261 - 22º D.P. SAO MIGUEL PTA, 1108/21/222 - 22º D.P. SAO MIGUEL

PTA, 2162133 - 22º D.P. SAO MIGUEL ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1514692-90.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1514692-90.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2162133/2021 - 22º D.P. SAO

MIGUEL PTA, 18518261 - 22º D.P. SAO MIGUEL PTA, 1108/21/222 - 22º D.P. SAO MIGUEL

PTA, 2162133 - 22º D.P. SAO MIGUEL PTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLEITON CARDOZO CASSIANO

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Dr. LUIS FERNANDO DECOUSSAU MACHADO

VISTOS,

CLEITON CARDOZO CASSIANO, qualificado nos autos, foi processado pela suposta prática do delito previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06, porque, segundo consta da denúncia, no dia 15 de junho de 2.021, por volta das 12 horas e 30 minutos, na Rua São Gonçalo do Rio das Pedras, nº 972, Jardim Helena, nesta cidade e Comarca,

trazia consigo para fins de tráfico, 11,8g (onze gramas e oito decigramas) de substância entorpecente vulgarmente conhecida como cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Consta da denúncia que os policiais militares realizavam campana pelo local dos fatos, conhecido como ponto de drogas, quando avistaram o réu. Em seguida, segundo a acusação, o réu vendeu drogas para terceiro e, por isso, foi abordado e preso. Durante revista pessoal consta que o réu trazia consigo, no interior uma meia, as substâncias entorpecentes (fls. 01/03).

Devidamente notificado, o réu apresentou defesa prévia que não impediu, todavia, o recebimento da denúncia.

Designada audiência de instrução, debates e julgamento, as partes produziram as provas pertinentes e relevantes para o deslinde da causa e apresentaram alegações finais.

É o relatório.

Decido.

A ação penal transcorreu sem máculas processuais e está em termos para o julgamento.

Trata-se de ação penal promovida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de Cleiton Cardozo Cassiano pela suposta prática do delito previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06.

A controvérsia limita-se à materialidade do delito e, em caso positivo, a sua respectiva autoria.

O réu negou a prática do delito em juízo e alegou em sua defesa que não praticava o crime de tráfico de drogas no dia dos fatos, ocasião em que foi abordado e preso. Ocorre que a versão do réu restou isolada nos autos e deve ser afastada diante das provas produzidas em sentido diverso.

A materialidade do delito decorre do auto de prisão em flagrante delito de fls. 04/21, sobretudo do auto de exibição e apreensão de fls. 12/13, do laudo pericial de fls. 142/144, dos depoimentos dos policiais em juízo e das demais provas existentes nos autos.

A autoria imputada ao réu também é certa e indubitosa.

As Erika Janaína Cardoso e Márcio Maccari disseram, tanto na fase inquisitorial como em juízo, que realizavam campana pelo local dos fatos, conhecido como ponto de tráfico de drogas, quando avistaram o réu entregar algo para um terceiro. Em seguida, as testemunhas contaram que efetuaram a abordagem, ocasião em que constataram que o réu guardava uma meia contendo as substâncias entorpecentes descritas na denúncia.

E ao contrário do afirmado pela defesa, verte-se dos autos que as testemunhas prestaram depoimentos firmes, seguros e coerentes sempre que ouvidas no sentido de que o réu praticou o crime descrito na denúncia. Ademais, não há qualquer elemento nos autos que possa demonstrar que as testemunhas poderiam comparecer em juízo com o intuito de prejudicar o réu, sobretudo porque elas nem sequer o conheciam. Além disso, e diferentemente do alegado pela defesa, os depoimentos prestados pelos policiais militares valem como prova porquanto, na condição de servidores públicos e no exercício das suas funções, gozam de presunção relativa de que agem corretamente, sobretudo quando suas versões, como é o caso dos autos, estão em consonância com o acervo probatório.

Ademais, é importante enfatizar que o réu foi surpreendido próximo a um local conhecido como ponto de tráfico de drogas, na posse de 11,8g (onze gramas e oito decigramas) de substância entorpecente vulgarmente conhecida como cocaína, individualmente embaladas e em quantidade incompatível para o uso próprio, à míngua de qualquer outra prova em sentido diverso.

Aliás, nada há nos autos no sentido de que o réu foi preso enquanto pretendia adquirir substâncias entorpecentes, conforme seria exigível a teor do artigo 156 do Código de Processo Penal. Frise-se, ademais, que a condição de usuário não exclui a prática da narcotraficância, porquanto é de conhecimento que, muitas vezes, os usuários com a finalidade de sustentar o vício valem-se do comércio de entorpecentes não excluindo uma conduta a outra, como se vê.

Portanto, diante das provas recolhidas aos autos, conclui-se que o réu, pelas

condições em que foi preso, a saber, surpreendido no local dos fatos, conhecido como ponto de narcotraficância, no momento em que trazia consigo as substâncias entorpecentes em desacordo com determinação legal e regulamentar, subsumiu a sua conduta àquela prevista no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, sendo irrelevante para caracterização da conduta de conteúdo variado, diga-se, o fato de não terem sido surpreendidos durante o ato de mercancia.

Portanto, provada a autoria e a materialidade das condutas descritas na denúncia, passo à dosimetria das penas nos termos dos artigos 59 e seguintes do Código Penal e 42 da Lei 11.343/06.

Na primeira fase da dosimetria da pena, verifico que o réu ostenta bons antecedentes, circunstância que, à míngua de outras, permite a fixação da pena-base no patamar mínimo legal.

Na segunda fase da dosimetria da pena não há atenuantes. Todavia, verifico que o réu se aproveitou da menor vigilância decorrente do estado de pandemia COVID-19 para praticar os delitos o que torna ainda mais reprovável a conduta. Estes fatos não podem ser ignorados por este Juízo e, por isso, agravo a pena do réu em 1/6 (um sexto), totalizando 05 (anos) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria da pena, em razão da primariedade do réu, mas pelas circunstâncias da conduta que evidenciam não se tratar de traficante ocasional, a saber, ausência de ocupação lícita ou outra fonte de renda, bem como notícias no sentido de que responde pela prática de crime idêntico a esse que foi agora condenado, reduzo a pena em 1/3 (um terço), porquanto a redução em 2/3 (dois terços) evidenciaria, a rigor, impunidade e incentivo à continuidade de tal gravíssima conduta.

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a presente ação penal para condenar CLEITON CARDOZO CASSIANO, já qualificado nos autos, a pena de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias, e 388 (trezentos e oitenta e oito) dias-multa, no patamar mínimo legal pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

O regime inicial de cumprimento das penas será o aberto, que se mostra mais adequado à finalidade da pena (artigos 33 e seguintes do Código Penal).

Incabível a suspensão condicional da pena nos termos do artigo 77, caput, do Código Penal.

Não é possível a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos. Com efeito, E ainda que não houvesse a previsão acima, trata-se de medida incompatível com a natureza do delito, de consequências gravíssimas. Este benefício destina-se a crimes de médio potencial ofensivo, não podendo ser aplicado em favor daqueles que realizam delitos mais graves previstos no ordenamento penal, ainda que aparentemente preenchidos os requisitos legais para a sua concessão, pois isto é absolutamente incompatível com a finalidade do instituto de evitar que pessoas que tenham praticado condutas mais leves, não possuindo acentuada culpabilidade, sejam levadas ao cárcere.

Defiro a possibilidade de recurso em liberdade.

À Serventia, expeça-se o necessário, recomendando-se o réu na prisão onde se encontra recolhido. Fixo as custas na forma do art. 4º, § 9.º, alínea "a", da Lei Estadual 11.608, de 29 de dezembro de 2003, em 100 (cem) UFESPs, valor exigível do réu a partir do trânsito em julgado.

À Serventia, expeça-se o necessário, com as cautelas de praxe.

P.R.I.C.

São Paulo, 12 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA